

LANDGERICHT FRANKFURT AM MAIN

— 3. Zivilkammer — Kammer für Markensachen

PROTOKOLL DER ÖFFENTLICHEN SITZUNG

Datum/Uhrzeit:	Donnerstag, 11. Juni 2026, 10:00 – 12:48 Uhr
Ort:	Sitzungssaal 3.07 · Gerichtsstraße 2 · 60313 Frankfurt am Main
Az.:	2-03 O 412/26
Vorsitzende:	VRiLG Dr. Eleonora Wendt-Pasterczyk
Beisitzer:	RiLG Dr. F. Holzapfel-Schäffer; RiLG Dr. A. Knoblauch-Sturm
Protokoll:	Justizfachangestellte K. Brzezinski

In der Markenstreitsache **klôtzzkètté S.A. ./.** **Brezelmann Discount KG** und **Donauzon Marketplace GmbH**, Az. 2-03 O 412/26:

Erschienen: für Klägerin RAin Dr. Dr. Steinacker-von Tarsis und RA Frhr. von Brenkenhoff (Steinacker Lichtenberg); für Beklagte zu 1 kein Erscheinen (RAin Müller-Brezelmann per Schriftsatz 09.06.2026 um Terminverlegung gebeten, Antrag abgelehnt); für Beklagte zu 2 RA Dr. Fidelis.

Sachantrag Klägerin:

Bestätigung der einstweiligen Verfügung vom 11.03.2026 als endgültige Entscheidung; Erstreckung auf Soundmarke EUIPO 018 502 311; Schadensersatz dem Grunde nach; Auskunftserteilung.

Erörterung:

Die Vorsitzende erläutert: Die Kammer neige dazu, die Verletzung der Wortmarken und der 3D-Formmarke zu bestätigen. Hinsichtlich der Soundmarke bestehe Bedarf nach weiterer Aufklärung der Eintragungsfähigkeit — insbesondere im Lichte des anhängigen BGH-Verfahrens I ZB 14/26. Die Kammer erwäge daher Aussetzung des Verfahrens hinsichtlich der Soundmarke (§ 148 ZPO). Donauzon: Kammer signalisiert Bereitschaft zur Klageabweisung hinsichtlich Beklagter zu 2 nach DSA-Grundsätzen, sofern Nachweis der 84 %-Compliance erbracht wird.

RA Dr. Fidelis (Donauzon) legt Compliance-Protokoll vor (147 Löschungen, Anlage D-1). RAin Steinacker-von Tarsis widerspricht: 16 % offene Angebote seien auch nach erneuter Abmahnung nicht entfernt worden (Anlage K-48, Screenshot-Bericht vom 08.06.2026).

Ergebnis der Sitzung:

Schriftsatz-Nachlass bis 25.06.2026. Termin zur Urteilsverkündung: **27. Juli 2026, 09:00 Uhr**, Saal 3.07.

Frankfurt am Main, 11. Juni 2026

gez. **Brzezinski**, Justizfachangestellte | gez. **Dr. Wendt-Pasterczyk**, Vorsitzende Richterin am Landgericht